

6) 국유재산 소유권 및 면적 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
- 「같은 세칙」 제10조(관리방법) 제4항에 따르면 실태조사 대상 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 변동 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여 전산자료로 관리하도록 되어 있으며
- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조(실태조사 방법) 제1항에 따르면 국유재산의 실태조사 시에는 부동산 등기사항 증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치 하는지 여부를 조사하도록 되어 있음
- 또한, 「같은 세칙」 제8조(등기·등록 등) 제1항에 따르면 공사는 소관 수탁재산으로 속하게 된 날로부터 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고
- 「같은 세칙」 같은 조 제2항에 따르면 등기·등록이 필요한 수탁재산은 그 권리자의 명의를 국으로 하되 소관하는 관리청 명칭을 기획재정부로 함께 기재하도록 되어 있음

- 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 실태조사 및 제공부 등을 확인하여 해당 재산의 소유권 및 면적의 변동사항을 확인하고, 국유재산을 인수받으면 신속히 관리청 변경 등기를 실시하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 함

□ 그런데, 2017. 9월 말 현재 강원지역본부에서 관리 중인 국유 재산 77,661건에 대하여 등기사항증명서 및 토지대장과 국유 BPM 대장 상 소유자 등 불일치 현황을 점검한 결과

가. 등기사항증명서와 국유 BPM 대장 상 소유자 불일치

① 국유재산 인수일 이전 소유권이 제3자로 이전된 재산

□ 2008. 1. 17. 위탁재산으로 일괄등록한 ‘△△도 △△시 △△면 △△리 XXX-X(전, 2,013m²)’ 소재 국유재산은

○ 1973. 11. 8. ‘매매’를 등기원인으로 제3자 앞으로 소유권이 이전되어 위 토지는 등기사항증명서 상 국가 소유 재산이 아닌데도

- 2009. 10. 20., 2011. 9. 27., 2016. 1. 20. 총 3회에 걸쳐 실태조사를 실시하면서 계속 관리하고 있는 등

△ [별표 1]과 같이 총 104건의 국유재산은 공사가 지자체 등으로부터 국유재산을 인수하기 전에 이미 소유권이 제3자 앞으로 이전되었는데도 국유재산으로 관리하고 있는 사실이 있음

② 국유재산 인수일 이후 소유권이 제3자로 이전된 재산

□ 2011. 12. 28. 지자체로부터 일괄 인수한 ‘△△도 △△시 △△면 △△리 XXX(임야, 1,041m²)’ 소재 국유재산은

○ 판결¹⁾이 확정되어 2012. 10. 31. 국(재정경제원) 소유권보존등기가 말소되고 2013. 8. 21. 원고인 ○○○ 앞으로 소유권보존등기가 완료되어 위 토지는 국유재산이 아닌데도 계속 관리하고 있는 등

- [별표 2]와 같이 총 40건²⁾의 국유재산은 공사가 지자체 등으로부터 국유재산을 인수한 이후 제3자 앞으로 소유권이 이전되었는데도 감사일 현재까지 국유재산으로 관리하고 있는 사실이 있음

나. 토지대장과 국유 BPM 대장 상 면적 불일치

□ 2008. 1. 17. 위탁재산으로 일괄등록한 ‘△△도 △△시 △△면 △△리 XXX-X(답, 620m²)’ 소재 국유재산은

1) 「소유권보존등기말소등기 등」(□□지방법원 □□지원 XXXX가단XXX) 소송에서 2012. 3. 7. 원고승소 판결이 확정됨

2) 40건 중 21건은 소유권보존말소, 진정명의회복 등 판결에 의해 소유권이 이전되었고, 5건은 공사에서 처분절차를 거쳐 이전되었으며, 공사에서 처분하지 않은 14건은 지자체 등 이전 관리기관에서 매매계약 등의 절차를 거쳐 이전된 사실을 매매계약서 및 수납내역 등을 통해 확인함

3) 이전 관리기관에서 처분한 재산 중 아래 6건의 재산은 공사로 재산을 인계한 이후 매매계약체결 및 소유권 이전이 이루어졌으며, 매각대금 중 일부를 도 및 군 교부금으로 귀속시킨 사실이 있어 강원지역본부로 하여금 귀속금을 환수하여 국고로 납입할 수 있는 방안을 강구하도록 조치함

(단위 : 원)

소재지	인수일	이전일	계약일	매각대금	대금 귀속		
					국	도	군
“기재 생략”							

- 2003. 9. 8. 동소 XXX-X(답, 399m²), XXX-XX(답, 111m²), XXX-XX(답, 110m²)로 분할되었으나 국유 BPM에 이를 반영하지 않고 분할 전 면적인 620m²로 등록하여 관리하고 있고
- 2011. 6. 30. 연접재산으로 일괄 수탁한 ‘△△도 △△시 △△동 XXX-XX(대, 423m²)’ 소재 국유재산은
 - 2014. 7. 23. 지적재조사가 완료되어 면적이 388m²로 감소하였으나 국유 BPM에 이를 반영하지 않는 등
 - [별표 3]과 같이 총 659건의 국유재산은 토지분할 또는 지적재조사 등으로 토지대장의 면적과 국유 BPM 상 면적이 일치하지 않는 것으로 확인됨
- 한편, 토지대장과 BPM 대장 상 면적이 상이한 재산 659건 중 필지분할로 인해 면적차이가 크게 발생한 30건을 표본으로 본 지번 30건 및 신규 생성된 지번 50건에 대한 등기사항증명서를 점검한 결과
 - ‘△△도 △△군 △△읍 △△리 XXX-XX(답, 2,568m²)’는 2003. 8. 14. 필지분할로 면적이 1,627m²로 감소되어 토지대장 상 면적은 정정되었으나 등기사항증명서 상 면적은 정정되지 않았고, 분할된 동소 XXX-XXX(941m²)는 토지대장은 생성되었으나 등기사항증명서는 생성되지 않는 등

- 총 80건 중 5건은 국유재산에 대한 등기사항증명서 상의 면적이 정정되지 않았고, 7건은 등기사항증명서가 생성되지 않은 것으로 확인됨⁴⁾

다. 국유재산 인수 후 관리청 변경 등기 부적정

- 2014. 12. 31. 용도폐지되어 국방부로부터 인수한 ‘△△도 △△군 △△면 △△리 XXX-X(잡종지, 4,812㎡)’ 소재 국유재산은 관리청이 국방부로 되어 있는데도 기획재정부로 변경등기하지 않고 계속 관리하고 있는 등
- [별표 4]와 같이 총 32건의 국유재산은 관리청이 기획재정부로 되어 있지 않은데도 감사일 현재까지 관리청 변경등기를 하지 않은 채로 계속 관리하고 있는 사실이 있음

4) 신규 생성된 지번 50건 중 등기사항증명서가 신규 생성된 것은 43건이었으며, 그 중 42건은 국(기획재정부) 소유로 되어 있고, 1건 ‘△△도 △△시 △△면 △△리 XXX-X(551㎡)’는 공사에서 관리 중 2017. 3. 5. 손실보상(금액 : 21,048,200원)되어 △△시로 소유권이 이전된 것으로 확인되었으며, 7건은 등기사항증명서가 생성되지 않았음

【 조치할 사항 】

◇ 강원지역본부장은

- 등기사항증명서와 BPM 대장 상 소유자가 다른 국유재산 144건과 관련하여, 인수일 이전에 제3자로 소유권이 이전된 104건에 대하여는 위탁해지 등 BPM 대장을 정리하고, 인수일 이후 제3자 앞으로 소유권이 이전된 40건에 대하여는 소유권 이전 경위를 파악하여 BPM 대장정리 등 적절한 조치를 취하며
- 타 중앙관서 명의로 등기된 32건에 대하여는 관리청 변경 등기 촉탁 등의 조치를 취하시기 바람. (시정)
- 토지대장과 BPM 대장 상 면적이 상이한 재산 659건에 대하여는 토지대장과 BPM 대장의 면적이 일치되도록 면적 정정 등의 조치를 취하는 한편, 본 지번에서 분할된 지번에 대하여는 소유권 변동여부 및 사유 등을 확인하여 등기사항 증명서를 생성하거나 정정하는 등 적절한 조치를 취하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

[별표 1] 국유재산 인수일 이전 소유권이 제3자로 이전된 재산

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	이전일	소유자	이전사유
----	-----	----	----	-----	-----	-----	------

“기재 생략”

[별표 2] 국유재산 인수일 이후 소유권이 제3자로 이전된 재산

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	이전일	소유자	이전사유
----	-----	----	----	-----	-----	-----	------

“기재 생략”

[별표 3] 토지대장과 BPM 상 토지면적 불일치 내역

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	공부 면적	BPM상 면적	면적차	불일치 사유
----	-----	----	----------	------------	-----	-----------

“기재 생략”

[별표 4] 타 중앙관서 명의로 관리되고 있는 재산

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	소유자	비고
----	-----	----	----	-----	-----	----

“기재 생략”